PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN JASA PENGIRIMAN BARANG
ANTARA
PT EQUITY LIFE INDONESIA
DENGAN
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI
Nomor: 451/RC/RDS-EQUITY/0321/PKS
Nomor: 021/ELI/LGL/III/21

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pengiriman Barang antara PT Equity Life Indonesia dengan PT Reycom Document Solusi (termasuk addendum dan lampiran yang menyertainya, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**) ini dibuat pada hari [Senin] tanggal [1 Maret 2021] oleh dan antara :

1. **PT Equity Life Indonesia.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Sahid Sudirman Centre Lt. 20 & Lt. 25, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220,, dalam hal ini diwakili oleh **David Soetadi** dan **Christinawati Hadiman**, keduanya berturut-turut selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Equity Life Indonesia, dan untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan

2. **PT Reycom Document Solusi**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Macan No.6 Blok B8 RT 01 RW 001 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, dalam hal ini diwakili oleh **Randy Soegiharta Chandra** dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Reycom Document Solusi, dan untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, Bahwa:

- **Pihak Pertama** adalah sebuah perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa Asuransi.

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

- **Pihak Kedua** adalah sebuah perseroan terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa pengiriman barang.

- **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima penunjukan tersebut sebagai Pihak yang menyediakan jasa pengiriman barang yang dibutuhkan Pihak Pertama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama menunjuk **Pihak Kedua** untuk melakukan jasa pengiriman dan pengantaran barang kepada penerima barang di daerah tujuan, sesuai dengan instruksi Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menerima penunjukan tersebut.

PASAL 2
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut ini memiliki definisi sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak:

1. **Barang** adalah segala bentuk dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Polis Asuransi, dokumen lainnya dan/atau paket milik Pihak Pertama yang akan dikirimkan oleh Pihak Kedua kepada Penerima Barang sesuai dengan instruksi dari Pihak Pertama.
2. **Biaya Kirim** adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai imbalan atas jasa pengiriman Barang yang dilakukan Pihak Kedua.
3. **Tanda Terima** adalah surat/dokumen yang merupakan tanda Bukti Pengiriman yang diterbitkan oleh Pihak Kedua yang antara lain mencantumkan kolom nama jelas Penerima Barang, tanggal terima dan tanda tangan Penerima Barang.
4. **Kantor Cabang Pengirim Barang** adalah kantor cabang Pihak Pertama yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mendapatkan jasa pelayanan pengiriman Barang dari Pihak Kedua.
5. **Daftar Pengiriman Barang** adalah daftar dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* yang berisi nomor urut, nama dan alamat Penerima

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

Barang, jenis Barang dan keterangan lainnya dari Barang yang diambil oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama yang akan dikirimkan kepada Penerima Barang.

6. **Hari Kerja** adalah setiap hari, yaitu hari dimana bank buka untuk umum diseluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Bank Indonesia.
7. **Penerima Barang** adalah pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penerima Barang sesuai dengan alamat yang ditunjuk Pihak Pertama, dan/atau pihak yang namanya tercantum dalam kemasan Barang tersebut, atau pihak yang mewakilinya pada alamat yang dituju, yaitu sebagai pihak berhak dan berwenang atas Barang .
8. **Pekerjaan** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
9. ***Service Level Agreement*** **(SLA)** adalah kesepakatan tingkat pelayanan pelaksanaan Pekerjaannya Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian.
10. **POD Report** adalah laporan pengiriman baik dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*, yang diberikan oleh Pihak Kedua pada Hari Kerja kepada Pihak Pertama yang berisi tanggal kirim, nomor pengiriman, nama Penerima Barang, alamat Penerima Barang, tanggal Barang diterima.
11. **Lampiran Penagihan** adalah dokumen pendukung penagihan Biaya Kirim berupa Laporan Pengiriman dalam waktu satu bulan.
12. **Penerima Pengganti** adalah orang yang menggantikan kedudukan Penerima Barang atau kuasa dari Penerima Barang.
13. ***Closing Report*** adalah laporan akhir secara keseluruhan dari proses pengiriman dimulai dari tanggal pick up sampai dengan tanggal SLA maksimal pengiriman yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Waktu clossing report 10 hari kerja namun untuk setiap harinya akan diberikan daily report juga.

PASAL 3
PELAKSANAAN PENGIRIMAN BARANG

1. Pengiriman Barang mencakup proses penyerahan Barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang akan dikirimkan kepada Penerima Barang, sesuai dengan SLA dan sesuai dengan alamat tujuan yang ditentukan oleh Pihak Pertama, disertai Tanda Terima sebagai bukti diterimanya Barang sesuai dengan alamat tujuan yang diinstruksikan Pihak Pertama.

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

2. Pengambilan Barang (H+0) dilakukan oleh Pihak Kedua di Kantor Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, pada setiap Hari Kerja dan Jam Kantor (yaitu dari jam 8.00 sampai selambat-lambatnya jam 16.00 WIB), apabila setelah jam 16.00 WIB maka perhitungan H+0 adalah pada hari kerja berikutnya.

3. Dalam setiap pengambilan Barang ke Kantor Cabang Pengirim Barang, petugas Pihak Kedua wajib memperlihatkan tanda pengenal atau mengenakan seragam yang menunjukan identitas bahwa yang bersangkutan adalah petugas Pihak Kedua yang berwenang untuk mengambil Barang Pihak Pertama.

4. Setiap penyerahan Barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua akan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak yang berisi Daftar Pengiriman Barang sesuai dengan format yang disepakati oleh Para Pihak yang dibuat rangkap 2 (dua) setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing mendapatkan 1 (satu) sebagai bukti Pengiriman Barang.

5. Wilayah pengiriman Barang yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Penerima Barang adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Perjanjian dan akan dilakukan dengan 3 (tiga) kali usaha atau percobaan (trial) pengiriman.

6. Pihak Kedua wajib melengkapi Tanda Terima yang ditandatangani dan menuliskan nama jelas dari Penerima Barang atau Penerima Pengganti yang menerima Barang tersebut sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman.

7. Kriteria Penerima Pengganti untuk pengiriman Barang berupa Polis Asuransi adalah sebagai berikut :

   a. Pengiriman Barang dialamatkan ke Nasabah, maka akan berlaku kondisi-kondisi sebagai berikut:

      i. Bila Petugas Pihak Kedua tidak dapat bertemu langsung dengan Nasabah, maka Barang dapat diserahkan melalui pihak lain yang menjabat selaku "Direktur/Wakil Direktur/Pimpinan Perusahaan/Manager/Wakil Manager Perusahaan/Sekretaris Perusahaan/Sekretaris pribadi" dari Nasabah, Staff HRD, mail room, Rekan Kerja satu bagian dengan Nasabah. Khusus untuk pengiriman selain Polis Asuransi dapat diserahkan juga kepada resepsionis dan *security*/petugas keamanan kantor dari Nasabah.

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

ii. Bila kedudukan/jabatan Nasabah adalah selaku Pejabat Tinggi Militer/Pejabat Tinggi Negara/Menteri, maka penyerahan Polis Asuransi akan diserahkan melalui pihak yang menjabat "Sekretaris Instansi/Ajudan/Pejabat Protokol" dari Nasabah.

iii. Bila Nasabah bekerja sebagai pekerja yang bertugas di luar kantor/ di lapangan/sering bekerja di luar kantor, maka penyerahan dapat diserahkan melalui "Direct staff perusahaan atau Supervisor atau Sekretaris" dari Nasabah.

iv. Bila Nasabah adalah pegawai pabrik, hotel, rumah sakit, penghuni apartemen, maka penyerahan dapat diserahkan melalui receptionist dari tempat Nasabah bekerja/huni.

v. Bila Nasabah adalah pemilik toko, supermarket atau toko sejenis dimana yang ada hanya kasir yang paling bisa dipercaya, maka penyerahan dapat diserahkan melalui kasir yang bersangkutan.

vi. Bila Nasabah sebagai Pegawai Bank, maka penyerahan dapat diserahkan kepada Customer Service Bank / Resepsionis Bank / Petugas Keamanan Internal Bank yang bersangkutan

vii. Bila Nasabah bekerja di Universitas / Sekolah, maka penyerahan dapat diserahkan kepada bagian Tata Usaha.

viii. Atau bila Nasabah berhalangan sama sekali dan tidak dimungkinkan penyerahan melalui kriteria alternatif yang disebut dalam Perjanjian ini, maka Nasabah dapat membuat surat kuasa (tidak harus bermeterai) ditambah lampiran foto copy KTP/identitas Nasabah dan si penerima kuasa, dan Barang selanjutnya dapat disampaikan Pihak Kedua melalui penerima kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 3 ayat 7 dan ayat 8 Perjanjian ini.

b. Pengiriman Barang dialamatkan ke rumah Nasabah maka akan berlaku kondisi-kondisi sebagai berikut : Bila dalam pengiriman Barang Pihak Kedua tidak bisa bertemu langsung dengan Nasabah, maka Barang dapat diserahkan melalui pihak lain melalui istri, suami, mertua, anak dewasa, kakak, adik dewasa, famili dewasa yang berdomisili di rumah Nasabah, pembantu rumah tangga yang berdomisili di rumah Nasabah.

c. Pengiriman Barang dialamatkan ke tempat kost/home stay/asrama Nasabah maka akan berlaku kondisi-kondisi sebagai berikut : Bila dalam pengiriman Barang Pihak Kedua tidak bisa bertemu langsung dengan Nasabah, maka Barang dapat diserahkan

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

melalui pihak lain melalui pemilik kost/home stay/asrama atau personil pengurus/wakil pengurus kost/home stay/asrama.

10. Apabila telah dilakukan 3 (tiga) kali pengiriman Barang oleh Pihak Kedua tetapi Barang tetap tidak dapat diterima oleh Penerima Barang atau Penerima Pengganti maka Barang akan dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja (pada saat *closing report*) terhitung sejak hari kerja berikutnya setelah tanggal *pick-up*.

11. Barang yang pada saat pensortiran tidak bisa dikirim karena berada diluar area pengiriman akan dikembalikan kepada Pihak Pertama dalam keadaan utuh dan tidak akan diperhitungkan dalam biaya.

12. Barang yang tidak berhasil dikirimkan dengan alasan alamat tidak jelas, pindah alamat, rumah kosong, nama tidak dikenal, alamat tidak ditemukan, meninggal dunia, cuti, *Bad Debt*, kantor kosong, keluar kota/negeri,jarang ditempat, rumah/Kantor tutup, cancel/ditarik Kantor Pusat atau Penerima menolak maka Dokumen dan Barang tersebut harus dikembalikan kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan tetap dikenakan biaya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama akan melakukan serah terima Barang kepada Pihak Kedua pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pengirim Barang atau lokasi lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.

2. Pihak Pertama berhak menggunakan layanan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama.

3. Pihak Pertama wajib membayar biaya kirim atas jasa pengiriman Barang kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.

4. Pihak Pertama berhak memantau dan meminta informasi status pelaksanaan Pekerjaan atas pengiriman Barang yang dilakukan oleh Pihak Kedua melalui telepon atau website Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib memberikan status pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada saat diminta oleh Pihak Pertama setiap saat.

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua wajib memberikan daftar nama-nama petugas, surat tugas dan fotocopy identitas diri petugas yang ditunjuk untuk melakukan Pengambilan Barang tersebut dari Pihak Pertama. Hanya petugas yang ditunjuk yang diizinkan untuk mengambil Barang tersebut. Setiap perubahan petugas yang ditunjuk terlebih dahulu wajib diberitahukan secara tertulis dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua berkewajiban mengirimkan Barang Pihak Pertama kepada Penerima Barang atau alamat yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, sesuai dengan SLA yang disepakati, dengan aman, baik dan terjamin kerahasiaan isi dan data atau informasi dari Barang yang dikirim.

3. Pihak Kedua dengan ini menjamin bahwa Barang milik Pihak Pertama akan diterima dengan baik, aman dan benar oleh Penerima Barang atau Penerima Pengganti yang berhak atau yang diberi wewenang untuk menerima Barang tersebut.

4. Sebelum memberikan Barang kepada Penerima Barang, Pihak Kedua wajib untuk memverifikasi kebenaran identitas Penerima Barang.

5. Pihak Kedua akan bertanggung jawab kepada Pihak Pertama atas terjadinya kerusakan dan kehilangan Barang selama dalam Proses Pengiriman dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian ini.

6. Pihak Kedua tidak akan menanggung biaya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan terjadinya keterlambatan pengiriman di luar kemampuan Pihak Kedua yang sifatnya *force majeure* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Perjanjian ini

7. Pihak Kedua wajib memberikan POD Report dan akses untuk masuk ke website RDS Ekspress atas pengiriman Barang yang telah dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya apabila sewaktu waktu dibutuhkan oleh Pihak Pertama.

8. Apabila terdapat Penerima Barang yang memberikan laporan kepada Pihak Pertama atau Pihak Kedua bahwa yang bersangkutan belum menerima Barang, namun dalam POD Report telah tercantum Penerima Barang dan Pekerjaan dinyatakan berhasil, maka Pihak Kedua wajib melakukan pembuktian dan/atau pemeriksaan atas laporan tersebut, dan

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

melaporkan hasilnya kepada Pihak Pertama dengan dilengkapi hasil investigasi dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Pihak Pertama.

9. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan pembayaran Biaya Kirim atas jasa pengiriman Barang yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini.

10. Pihak Kedua wajib menyimpan data softcopy dan hardcopy Tanda Terima Barang dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan penerimaan Barang kepada/oleh Penerima Barang (Nasabah) dalam waktu 6 (enam) bulan untuk data hardcopy dan 6(enam) bulan untuk data softcopy sebagai bukti otentik penerimaan Barang. Setelah melewati masa penyimpanan data sebagaimana tersebut, Pihak Kedua berkewajiban untuk menghapus dan/atau menghancurkan data softcopy dan hardcopy, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penghapusan (BAP) oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua akan menjawab setiap pertanyaan mengenai tanda terima melalui faksimile/email/alat komunikasi lainnnya apabila diminta oleh Pihak Pertama setiap saat walaupun tanda terima tersebut belum diserah terimakan karena keperluan mendesak.

PASAL 6

BIAYA KIRIM

1. Para Pihak sepakat bahwa besarnya Biaya Kirim adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Perjanjian ini.

2. Dalam proses penagihan Biaya Kirim, Pihak Kedua wajib mengirimkan surat tagihan secara lengkap dan benar kepada Pihak Pertama pada setiap Hari Kerja yaitu pada tanggal 25 pada bulan berikutnya setelah bulan pengiriman dengan melampirkan rekap Pekerjaan dalam 1 (satu) bulan.

3. Surat tagihan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilengkapi/dilampiri dengan:

   a. Kwitansi yang telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
   b. Lampiran Penagihan

4. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan surat tagihan asli dan lampiran Penagihan lengkap dan benar yang dikirimkan oleh Pihak Kedua

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

kepada Pihak Pertama dan telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan pembayaran Biaya Kirim dalam Pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini, setelah dikurangi denda ganti rugi (bila ada) sesuai Pasal 7 Perjanjian ini.

5. Pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah surat tagihan asli beserta lampirannya dengan lengkap dan benar diterima oleh Pihak Pertama dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

   Bank : Bank Central Asia (BCA) Cabang Mangga Besar

   A/N : PT Reycom Document Solusi

   A/C No: 1613978988 (IDR)

6. Nama dan nomor rekening di atas adalah benar dan disetujui oleh Pihak Kedua untuk menerima pembayaran Biaya Kirim dan biaya-biaya lain dari Pihak Pertama, dengan demikian Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap adanya kesalahan rekening tujuan yang dimaksud di atas.

7. Untuk setiap pembayaran atas Biaya Kirim dan/atau biaya-biaya lain yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka kwitansi dan/atau slip transfer merupakan bukti yang sah dari telah dibayarkannya Biaya Kirim dan/atau biaya-biaya lain.

8. Apabila Pihak Kedua bermaksud melakukan perubahan terhadap Biaya Kirim, maka Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuab secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum perubahan tersebut dan perubahan Biaya Kirim tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Poihak Pertama.

9. Perpajakan akan di tanggung oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL 7

RESIKO KERUGIAN

1. Pihak Kedua wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama atas segala kerugian atau biaya sebagai akibat dari kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan Barang oleh

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

pihak ketiga yang dapat dibuktikan hal tersebut disebabkan kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua.

2. Dalam hal pengiriman Barang berupa Polis Asuransi yang dilakukan oleh Pihak Kedua, apabila Polis Asuransi tersebut diterima oleh orang/pihak lain yang tidak berhak/berwenang, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian klaim, tuntutan, maupun gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang timbul akibat penyalahgunaan Polis Asuransi tersebut sampai dengan pemblokiran resmi yang dilaporkan oleh Pihak Kedua atau pemblokiran yang dilakukan oleh Pihak Pertama sendiri karena pertimbangan keamanan dari Polis Asuransi tersebut agar tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Termasuk biaya penggantian Polis Asuransi tersebut akan dibebankan kepada Pihak Kedua dan juga atas jumlah seluruh pemakaian yang timbul akibat kelalaian/kesalahan pengiriman yang dibuktikan dengan *billing statement* dari Pihak Pertama. Selanjutnya dengan atas beban biaya sendiri, Pihak Kedua diwajibkan untuk melakukan investigasi dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai kronologis kejadian.

   Pertanggungjawaban Pihak kedua kepada Pihak Pertama atas setiap pekerjaan berdasarkan perjanjian ini adalah 2 (dua) bulan sejak tanggal Polis Asuransi diserahkan oleh Pihak Pertama.

3. *Fraud* Aplikasi Polis Asuransi adalah *Fraud* yang dilakukan terhadap aplikasi Polis Asuransi oleh Nasabah. Pihak Kedua dibebaskan dari ketentuan mengenai sanksi dan denda apabila:

   a. Setelah Polis Asuransi telah diantar oleh kurir Pihak kedua kealamat tujuan sesuai yang ditentukan Pihak Pertama dan selanjutnya Nasabah setelah menerima Polis Asuransi melarikan diri; atau

   b. Berdasarkan hasil penelusuran investigasi dan proses hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama bahwa terjadinya *Fraud* Aplikasi Polis Asuransi tidak berkaitan ataupun dilakukan oleh Pihak Kedua termasuk para pejabat, direksi, karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya.

4. Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama atas segala kerugian, klaim, tuntutan, maupun gugatan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Dalam hal kerugian, klaim, tuntutan, maupun gugatan timbul disebabkan dari *fraud* aplikasi yang terbukti secara

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

hukum dilakukan oleh nasabah Pihak Pertama maka Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari seluruh hal-hal tersebut.

5. Kelalaian Pihak Kedua dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya akan memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk memberlakukan sanksi berupa teguran baik lisan dantertulis, dan/atau pemberlakukan denda serta ganti rugi kepada Pihak Kedua.

PASAL 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu [1] tahun, yang terhitung sejak tanggal [1 Maret 2021]dan akan berakhir pada tanggal [1 Maret 2022], (selanjutnya disebut sebagai **"Jangka Waktu Perjanjian"**).

2. Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis oleh Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian, dengan tidak mengurangi kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan.

3. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan Para Pihak dari kewajiban dan tanggung jawab lainnya yang telah terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian ini sampai terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

4. Apabila Pihak Kedua lalai untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikirimnya surat peringatan tersebut diterima oleh Pihak Kedua ternyata Pihak Kedua masih tidak memenuhi kewajibannya secara penuh, maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 8 ayat 1.

5. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan apabila telah terjadi Pengakhiran Perjanjian, kecuali bila disyaratkan lain dalam undang-undang oleh hukum, maka :

1. Para Pihak sepakat akan menjaga kerahasiaan nama-nama dan keterangan-keterangan sehubungan dengan data nasabah dan keluarganya serta tidak akan memberikan keterangan apapun kepada siapapun selain dari dan atau dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2. Setiap informasi yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau informasi yang diperoleh Pihak Kedua sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara Para Pihak adalah bersifat rahasia.

3. Pihak Kedua termasuk para pejabat, direksi, dan karyawannya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Pihak Kedua atau kepentingan pihak lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwewenang dari Pihak Pertama atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Apabila Pihak Kedua dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka Pihak Kedua akan bertanggungjawab penuh, baik atas tuntutan hukum dan atau kewajiban memberikan ganti rugi, dan membebaskan Pihak Pertama dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

5. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :

   a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.

   b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwewenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
ADDENDUM

Hal - hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur atau jika diperlukan penambahan dan/atau perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, korespondensi, permintaan atau komunikasi dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya harus dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, faksimili, jasa kurir atau diserahkan langsung kepada Pihak yang yang berhak menerimanya dan disampaikan pada hari kerja serta berlaku efektif sejak diterima oleh Pihak tersebut.

2. Korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dialamatkan kepada:

   PT EQUITY LIFE INDONESIA
   PIC : Martin Toni
   Alamat : Sahid Sudirman Centre Lt. 20 & Lt. 25, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220,
   Telp & Fax : 021- 80868000 ext 3510
   Fax : 021- 80868001
   e-mail : martin.toni@equity.id

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI

PIC : Arief Rahman

Alamat : Gedung Pakarti Centre lt. 6 Jl. Tanah Abang III No. 25, 27

Telp & Fax : 021- 380 1948

Email : arief.rahman@rds.co.id

3. Setiap adanya perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka wajib segera diadakan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kelender sejak diadakannya perubahan tersebut. Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

1. Keadaan Memaksa atau *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan massal, bencana nasional, epidemi, terorisme, blokade, pemberontakan, kebanjiran, kebakaran besar, gangguan listrik dan telekomunikasi yang menghalangi Para Pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai Perjanjian ini.

2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Keadaan Memaksa atau *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal atau tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Memaksa atau *Force Majeure*, maka Pihak tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa atau *Force Majeure*.

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila setelah diadakan musyawarah ternyata tidak tercapai kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan tersebut untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian Pengadilan, Para Pihak diwajibkan tetap melaksanakan kewajibannya masing - masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali Pengadilan menentukan lain.

PASAL 14
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak dan menggantikan semua pernyataan, kehendak atau kesepakatan yang dibuat sebelumnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Para Pihak atau penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

3. Tidak ada perubahan, pengurangan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan berlaku, kecuali jika dibuat dan disepakati secara tertulis serta ditandatangani oleh Para Pihak.

4. Dalam hal terdapat salah satu pasal/lebih dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pasal tersebut tidak akan mempengaruhi berlakunya pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini dan Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengganti pasal tersebut dengan pasal yang sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku dengan tetap mencerminkan kesepakatan Para Pihak.

Selama Perjanjian Pihak Kedua dilarang melakukan pemberian bingkisan dalam bentuk apapun kepada Pihak Pertama ataupun karyawan Pihak Pertama, apabila Pihak Kedua melakukan hal tersebut maka Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

melalui pemberitahuan tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 9. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak, dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing adalah asli, bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak sebagaimana tercantum di awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT EQUITY LIFE INDONESIA

(DAVID SOETADI)
Wakil Presiden Direktur

EQUITY
LIFE INDONESIA

(CHRISTINAWATI HADIMAN)
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI

10000
PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI
METERAI TEMPEL
A5B5FAJX052502649

(RANDY SOEGIHARTA CHANDRA)
Direktur Utama

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

Lampiran 1

Daftar Tarif Pengiriman Barang

MDaemon Webmail https://mail2.equity.id/WorldClient.dll?Session=QAC86AIT4I6TV...

PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI
Pakarti Centre Building, 6th Floor
Jl. Tanah Abang 3 No. 23, 25, 27, Jakarta 10160– Indonesia
Telp. (62-21) 3890 1948, Fax. (62-21) 3890 1945

No. KS/002/0221/Q

Jakarta, 8 Februari 2021

Kp Yth. Bpk Riko Kurniawan
PT. Equity Life Indonesia
Sahid Sudirman Centre lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Selatan 10220

Re: Penawaran Harga Distribusi Polis

Melalui surat ini PT Reycom Document Solusi memberikan penawaran harga untuk semua pengiriman dokumen PT Equity Life Indonesia, berupa Polis Asuransi Individual, berikut adalah rincian detailnya:

No	Dokumen	Wilayah	SLA (Hari)	Harga
1	Polis 300-400 Gram	Jabodetabek	Maks 3	Rp 10.000
2	Polis 300-400 Gram	Jawa	Maks 5	Rp 10.000
3	Polis 300-400 Gram	Luar Jawa	Maks 7	Rp 10.000
4	Polis 300-400 Gram	Indonesia Timur	10-14	Rp 10.000

Syarat dan Kondisi:

1. Harga belum termasuk PPN 1%
2. Penawaran ini berlaku hingga satu bulan sejak penawaran ini diterbitkan
3. Harga pengiriman dikenakan per polis

Demikian surat penawaran ini dibuat, dan apabila ada pertanyaan silahkan hubungi saya Kemal Supriandi di nomor Handphone 085780324118 atau email di Kemal.s@rds.co.id

Best Regards,

(send by Email no signature necessary)

Kemal Supriandi
Account Manager

Menyetujui,

EQ LIFE INDONESIA

David Soetoto

Vice President Director

1 of 1 06/02/2021, 10:2

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	

Lampiran 2

Service Level Agreement

No	Dokumen	Wilayah	SLA (Hari)	SLA Investigasi
1	Polis 300-400 gram	Jabodetabek	Maks 3	H + 3
2	Polis 300-400 gram	Jawa	Maks 5	H + 5
3	Polis 300-400 gram	Luar Jawa	Maks 7	H + 7
4	Polis 300-400 gram	Indonesia Timur	10-14	H + 7

PT EQUITY LIFE INDONESIA	
PT REYCOM DOCUMENT SOLUSI	